

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 기본 · 문제편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 다음은 정치의 의미를 바라보는 갑, 을의 대화이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

갑: 정치란 국회의원, 대통령 같은 정치 전문가나 국가 기관이 국가 권력을 획득·유지·행사하는 활동을 의미해. 그 밖의 활동은 정치라 볼 수 없어.

을: 아니야. 학급 회의에서 청소 당번을 정하는 것, 아파트 주민들이 관리비 인상 문제를 조율하는 것도 모두 정치야. 갈등을 조정하고 질서를 유지하는 모든 활동이 정치지.

구분	갑	을
정치의 주체	(가)	(나)

보기

ㄱ. 갑의 관점은 다원화된 현대 사회의 다양한 집단 내 갈등 해결을 설명하기 어렵다.

ㄴ. 을의 관점은 정치를 국가 형성 이후에만 나타나는 현상으로 본다.

ㄷ. (가)에는 '국가 기관 및 정치인', (나)에는 '사회 구성원 전체'가 들어갈 수 있다.

ㄹ. 갑은 을과 달리 정치의 개념을 지나치게 확대하여 정치의 고유한 특성을 간과한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[기본] 2 다음은 근대 사회 계약론자 A~C의 주장을 정리한 것이다. A~C에 대한 옳은 설명은? (단, A~C는 각각 홉스, 로크, 루소 중 하나이다.)

사상가	주장
A	자연 상태는 자유롭고 평등하나 소유권 분쟁 시 이를 공정히 판정할 기관이 없어 불안정하다.
B	자연 상태는 만인의 만인에 대한 투쟁 상태이므로, 사람들은 자연권을 통치자에게 전면 양도한다.
C	국가 의사는 개인 의사의 총합이 아닌 공동선을 지향하는 일반 의지의 표현이어야 한다.

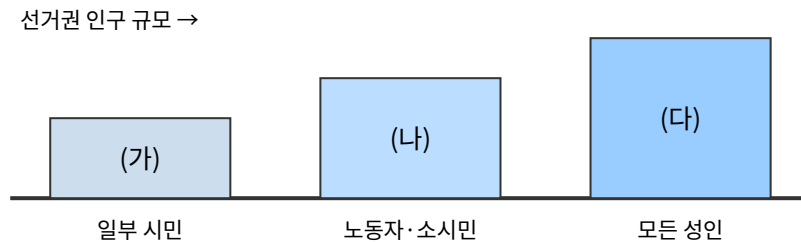
- ① A는 저항권을 인정하지 않는다.
- ② B는 국민 주권과 직접 민주주의를 강조하였다.
- ③ C는 대의제를 통한 간접 민주주의를 이상적으로 보았다.
- ④ A는 B와 달리 자연권의 일부만을 국가에 위임한다고 보았다.
- ⑤ C는 A, B와 달리 국가 성립 이전에는 자연권이 존재하지 않는다고 보았다.

[기본] 3 다음은 근대 민주 정치의 발전 과정에서 등장한 문서 (가)~(다)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

문 서	핵심 내용
(가)	인간은 태어나면서부터 자유롭고 평등한 권리를 가진다. 모든 주권의 원천은 국민에게 있다.
(나)	모든 사람은 평등하게 태어났으며, 창조주는 양도할 수 없는 권리를 부여하였다. 정부는 피치자의 동의로부터 권력을 얻는다.
(다)	국왕은 의회의 동의 없이 법률의 효력을 정지시키거나 과세할 수 없다.

- ① (가)는 미국 독립 선언, (나)는 프랑스 인권 선언이다.
- ② (다)는 절대 왕정을 정당화하기 위해 제정되었다.
- ③ (나)는 (다)보다 시기적으로 먼저 발표되었다.
- ④ (가), (나)는 천부 인권과 국민 주권 사상을 담고 있다.
- ⑤ (다)는 보통 선거권의 보장을 명시적으로 규정하였다.

[기본] 4 다음 그림은 정치 참여의 확대 과정을 나타낸 것이다. (가)~(다) 시기에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?



보기

- ㄱ. (가)에서 (다)로 갈수록 선거권이 확대되었다.
- ㄴ. (나)는 재산·성별에 따른 선거권 제한이 완전히 철폐된 시기이다.
- ㄷ. (다)는 보통 선거의 원칙이 확립된 시기에 해당한다.
- ㄹ. 차티스트 운동은 (다)에서 (가)로 되돌아가려는 시도였다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

[기본] 5 다음은 민주 정치의 유형 A, B를 구분한 것이다. A, B에 대한 옳은 설명은? (단, A, B는 각각 직접 민주주의, 대의 민주주의 중 하나이다.)

질문	A	B
국민이 대표자를 선출하여 정치를 위임하는가?	예	아니요
(가)	아니요	예

- ① A는 고대 아테네에서 전형적으로 실현되었다.
- ② B는 오늘날 대부분의 국가가 기본으로 채택하는 형태이다.
- ③ A는 국민 의사의 정확한 반영이 B보다 용이하다.
- ④ (가)에는 '국민이 직접 국가의 의사를 결정하는가?'가 들어갈 수 있다.
- ⑤ 국민 투표, 국민 발안은 A를 보완하기 위한 B의 요소이다.

[기본] 6 표는 법치주의의 두 유형 (가), (나)를 비교한 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

구분	(가)	(나)
법의 목적	통치의 수단·효율성	국민의 자유·권리 보장
법의 내용(정당성)	불문	중시

보기

- ㄱ. (가)는 형식적 법치주의, (나)는 실질적 법치주의이다.
- ㄴ. (가)는 '악법도 법이다'라는 명제로 정당화될 수 있다.
- ㄷ. (나)는 법률의 목적과 내용이 정의에 부합할 것을 요구한다.
- ㄹ. (나)는 합법성만 갖추면 어떤 내용의 법이든 정당하다고 본다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

[기본] 7 다음 사례에 나타난 헌법의 기능으로 가장 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은?

사례 (가) A국 헌법은 '입법권은 국회에, 행정권은 정부에, 사법권은 법원에 속한다'라고 규정하고, 각 기관이 서로 견제하도록 하였다.

사례 (나) B국에서 정부가 언론 보도를 사전 검열하는 법률을 제정하자, 헌법 재판소는 '표현의 자유는 헌법이 보장하는 기본권'이라며 해당 법률을 위헌으로 결정하였다.

보기

- ㄱ. (가) - 국가 권력을 분립시켜 권력 남용을 방지한다.
- ㄴ. (가) - 국민의 기본권을 직접 창설하여 부여한다.
- ㄷ. (나) - 국가 권력으로부터 국민의 기본권을 보장한다.
- ㄹ. (나) - 국가 기관의 조직과 구성 방법을 규정한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

[기본] 8 다음은 입헌주의의 두 원리 (가), (나)에 대한 갑, 을 학생의 발표 내용이다. 이에 대한 옳은 설명은?

갑: (가)는 국가 권력의 조직과 행사가 헌법에 근거해야 하고, 헌법에 위배되는 법률이나 국가 작용은 효력을 인정받지 못한다는 원리입니다. 이를 실현하기 위한 대표적 제도가 위헌 법률 심판입니다.

을: (나)는 국가 권력을 여러 기관에 분산시켜 상호 견제하게 함으로써 권력의 집중과 남용을 막는 원리입니다. 이는 몽테스키외에 의해 3권 분립으로 체계화되었습니다.

- ① (가)는 국민 주권의 원리이다.
- ② (나)는 다수결의 원리를 의미한다.
- ③ (가)는 헌법의 최고 규범성을 전제로 한다.
- ④ (나)는 권력을 한 기관에 집중시켜 효율을 높이려는 원리이다.
- ⑤ (가), (나)는 모두 국가 권력의 무제한적 행사를 정당화한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com